



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASRAN SIREGAR**;
Tempat lahir : Sipagimbar;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Sidadari Blok B No.115 RT.003 RW.017
Desa Mangsang Kecamatan Sei Beduk Kab. Kota
Batam Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP-Kap/01/II/2024/RESKRIM tanggal 10 Februari 2024 berlaku dari tanggal 10 Februari 2024 sampai 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, Nomor: SP-HAN/01/II/2024/Reskrim tanggal 11 Februari 2024 sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, B-60/L.2.35.3/Eoh.1/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut, dengan Nomor PRINT-09/L.2.35.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), Nomor 102/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 2 April 2024 sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 2 Mei 2024 sejak 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan penetapan 148/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 20 Mei 2024 sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 138/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan terhadap saksi korban Abdi Hasan Marpaun yang mengakibatkan luka**" Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidna;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dipotong selama Terdakwa menjalani tanahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Baju Kaus lengan pendek warna coklat muda merek Otsky yang berlumuran darah.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringinan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ~~tetap~~ pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HASRAN SIREGAR** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di depan warung kopi milik KATARAN MARPAUNG yang berada di samping rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HASRAN SIREGAR** di Lingkungan Pasar Sipagimbar Kel Sipagimbar Kec SD Hole Kabupaten Tapsel atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDI HASAN MARPAUN yang mengakibatkan luka**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib di depan warung kopi milik saksi KATARAN MARPAUNG yang berada di samping rumah Terdakwa HASRAN SIREGAR di Lingkungan Pasar Sipagimbar Kel Sipagimbar Kec SD Hole Kabupaten Tapsel saksi KATARAN MARPAUNG sedang duduk diteras warung kopi miliknya bersama Saksi CHALVIN SORMIN. Pada saat itu saksi KATARAN MARPAUNG melihat Saksi Korban ABDI HASIAN MARPAUNG datang ke arah warung kopi saksi namun beliau lewat secara perlahan dan ketika lewat sedikit dari warung saksi KATARAN MARPAUNG, saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG berhenti dan berbicara dengan Terdakwa HASRAN SIREGAR yang sebelumnya berada empat meter dari depan sepeda motor ABDI HASIAN MARPAUNG namun Terdakwa HASRAN SIREGAR mendatangi saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG yang duduk di atas sepeda motornya yang mesinnya masih hidup.

Pada saat itu mereka berbicara hanya sebentar kurang lebih selama dua menit namun secara tiba tiba Terdakwa HASRAN SIREGAR, meninju wajah dari saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang empat kali yang mengakibatkan saksi korban ABDI HASAN MARPAUNG terjatuh bersama sepeda motor yang ia naiki dan pada saat saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG terjatuh kakinya tertimpa sepeda motornya tersebut namun Terdakwa HASRAN SIREGAR masih menunjang rusuk kanan daripada ABDI HASIAN MARPAUNG satu kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya Terdakwa HASRAN SIREGAR langsung pergi untuk mengambil batu namun saksi KATARAN MARPAUNG bersama sama dengan Saksi CHALVIN SORMIN langsung menolong saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG dengan cara membantunya berdiri dan pada saat itu saksi lihat pelipis mata saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG sebelah kanan luka robek dan berdarah dan mata kanannya bengkak dan memar dan baju yang dipakainya pada saat itu berupa baju kaus bulan lengan pendek warna coklat muda berlumuran darah.

Pada saat itu setelah saksi korban berdiri, Saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG langsung masuk ke dalam kedai dan saksi korban menemui bapak kandung daripada Terdakwa HASRAN SIREGAR dan mengatakan "Bagaimana anak mu ini dipukulnya aku tanpa ada salahku kepadanya" dan pada saat itu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak dari Terdakwa ANSOR SIREGAR menjawab “Berobatla dulu” sehingga saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG langsung pergi ke arah Pasar Sipagimbar dan tidak berapa lama datanglah Polisi dan membawa Terdakwa HASRAN SIREGAR ke Polsek SD Hole yang pada saat itu masih berada di tempat kejadian perkara.

Bahwa Terdakwa HASRAN SIREGAR memukul saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu dikarenakan ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu mengogar / mengganggu Terdakwa.

Bahwa Terdakwa HASRAN SIREGAR menganiaya saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG dengan cara meninju wajah dari saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang empat kali yang mengenai pelipis mata korban dan menendang rusuk kanan korban sebanyak satu kali dengan mempergunakan kakinya sebelah kanan.

Bahwa Terdakwa HASRAN SIREGAR memukul saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa HASRAN SIREGAR lebih dari dua kali, Terdakwa HASRAN SIREGAR memukul Saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG hanya dengan tangan kosong tidak ada mempergunakan alat.

Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa HASRAN SIREGAR lakukan terhadap saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG terjatuh bersama sepeda motornya dan pelipisnya sebelah kanan luka dan berdarah serta matanya bengkak.

Bahwa berdasarkan VISUM REPERTUM PROJUSITATA UPT PUSKESMAS SIPAGIMBAR Nomor 400/0353/SPGR/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang memeriksa dr. Nursanita Rizka Sembiring telah memeriksa ABDI HASIAN MARPAUNG didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, kedalaman luka 1 cm.
- Luka lecet di punggung kaki bagian kanan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Abdi Hasian Marpaung**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi disidang karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah HASRAN SIREGAR;
- Bahwa Saksi dipukul pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Pasar sipagimbar di dekat warung kopi milik Kataran Marpaung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 10.50 Wib Saksi mengenderai sepeda motor saksi merek GL Pro warna hitam dan berhenti di depan warung kopi milik KATARAN MARPAUNG di Pasar Sipagimbar Kel Sipagimbar Kec SD Hole. Pada saat itu Saksi masih duduk di atas sepeda motor saksi dan keadaan mesin sepeda motor Saksi masih hidup. Pada saat itu Saksi mau melihat kawan Saksi apakah ada di kedai kopi milik KATARAN MARPAUNG tersebut namun karena Saksi lihat teman Saksi yang Saksi cari tersebut tidak ada di dalam kedai tersebut Saksi langsung memutar sepeda motor Saksi dengan maksud pergi. Tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang berada persis di samping kanan kedai KATARAN MARPAUNG dan langsung berdiri di depan sepeda motor Saksi sehingga Saksi tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dan pada saat itu Terdakwa menanyakan Saksi orang mana sehingga Saksi menjawab Saksi orang Sipagimbar ini dan dirinya menanyakan marga Saksi dan Saksi menjawab marga Saksi MARPAUNG dan dia mengatakan kaliannya Raja di sini dan Saksi menjawab sama-sama Rajanya Kita kemudian;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Saksi "melawan kau" Saksi menjawab "enggak" kemudian Terdakwa langsung meninju wajah saksi dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang empat kali yang mengakibatkan saksi terjatuh bersama sepeda motor yang ia naiki dan pada saat saksi terjatuh kaki saksi tertimpa sepeda motor tersebut namun Terdakwa masih menunjang rusuk kanan saksi satu kali dengan kaki kanannya;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada orang yang berada di teras kedai KATARAN MARPAUNG dengan mengatakan bagaimana ini dan CHALVIN SORMIN mengatakan jangan layani sambil memberi kode dengan tangannya. Selanjutnya Saksi masuk ke dalam kedai kopi milik KATARAN MARPAUNG dan menanyakan tentang pemukulan tersebut kepada bapak kandung Terdakwa yang bernama ANSOR SIREGAR dan dia mengatakan kepada anaknya bagaimana kau buat itu dan selanjutnya bapak T Terdakwa keluar dari kedai tersebut dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek SD Hole;
- Bahwa Saksi ada divisum di puskesmas;
- Bahwa di rawat di Puskesmas tetapi tidak rawat inap;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang masih sakit, hanya saja yang rehat total sekitar semingguan Saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa menganiaya Saksi, tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa kalau datang tidak ada, justru Saksi yang datang ke tempatnya duluan;
- Bahwa Saksi menjumpai Terdakwa menanyakan apa salah Saksi kenapa Saksi dipukul dan mencari jalan keluarnya;
- Bahwa ada keluarganya mendatangi Saksi, memberikan upah-upah “seserahan” kepada Saksi berupa makanan dengan ikan sebagai tanda permohonan maaf keluarga Terdakwa kepada korban;
- Bahwa hanya nasi upah-upah;
- Bahwa tidak ada dikasih apa-apa, semua berobat Saksi biaya sendiri;
- Bahwa Saksi merasa malu diperlakukan seperti itu Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa dikarenakan saksi merasa terhina;

Terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KATARAN MARPAUNG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi yang punya warung kopi;
 - Bahwa yang Saksi lihat itu Saksi Korban dipukul;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 11.30 Wib;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul Saksi korban kenak dibagian mukanya;
 - Bahwa Saksi korban di pukul berulang kali sangat sering;
 - Bahwa ada keluar darah saat dipukul;
 - Bahwa setelah dipukul beulang kali, Saksi Korban jatuh di tendang Terdakwa lagi kenak di bagian rusuk Saksi Korban;
 - Bahwa kalau permasalahannya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **CHALVIN SORMIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lewat Saksi Korban, Saksi sedang duduk dan minum kopi diteras warung kopi milik Saksi KATARAN MARPAUNG bersama pelanggan lain diantaranya pemilik warung. Pada saat itu Saksi melihat saksi korban datang ke arah warung kopi tempat Saksi minum kopi tersebut namun beliau lewat secara perlahan dan ketika lewat sedikit dari warung tempat Saksi minum kopi tersebut tepatnya di depan rumah Terdakwa dirinya berhenti dan berbicara dengan Terdakwa yang berdiri di depan sepeda motornya sedangkan saksi korban duduk di atas sepeda motornya yang mesinnya masih hidup. Saat itu mereka berbicara hanya sebentar kurang lebih selama dua menit dan yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “berani kau sama aku”, namun pada saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban menjawab dengan mengatakan “Tidak” dan Terdakwa langsung meninju wajah saksi korban dengan kedua tangannya kiri dan kanan secara bergantian sering kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh bersama sepeda motor yang ia naiki dan pada saat dia terjatuh kakinya tertimpa sepeda motornya tersebut Terdakwa masih menunjang rusuk kanan daripada saksi korban satu kali dengan kaki kanannya dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi untuk mengambil batu namun Saksi bersama sama dengan orang-orang yang pada saat itu sedang minum di tempat tersebut dan termasuk pemilik warung langsung menolong saksi korban dengan cara membantunya berdiri dan pada saat itu Saksi lihat pelipis matanya sebelah kanan luka robek dan berdarah dan mata kanannya bengkak dan memar dan baju yang dipakainya pada saat itu berupa baju kaus lengan pendek warna coklat muda berlumuran darah dan kami bantu Saksi Korban berdiri langsung masuk ke dalam kedai tempat Saksi minum tersebut menemui bapak kandung dari Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam warung tersebut dan mengatakan “Bagaimana anak mu ini dipukulnya aku tanpa ada salahku kepadanya” dan pada saat itu bapak Terdakwa menjawab “Berobatlah dulu” sehingga saksi korban langsung pergi ke arah Pasar Sipagimbar dan tidak berapa lama datanglah Polisi dan membawa Terdakwa ke Polsek SD Hole yang pada saat itu masih berada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 10.00 Wib;
- Bahwa kejadiannya di depan warung K. MARPAUNG dilingkungan Pasar Sipagimbar;
- Bahwa belum ada didamaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi

yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang karena Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 11.00 Wib di Saipar Dolok Hole;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pkl 10.50 Wib Terdakwa berada di halaman rumah Terdakwa yang berada di samping kanan warung kopi milik saksi KATARAN MARPAUNG di Lingkungan Pasar Sipagimbar Kel Sipagimbar Kec SD Hole Kab Tapsel. Pada saat itu saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG datang dengan mengenderai sepeda motornya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GL Pro warna hitam dan memberhentikan sepeda motor saksi korban di depan Terdakwa dan saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG menatap Terdakwa dan mau menjalankan sepeda motor saksi korban dari samping Terdakwa sehingga Terdakwa langsung meninju saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa beberapa kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh berikut sepeda motor saksi korban dan pelipis mata saksi korban sebelah kanan luka dan berdarah serta bengkak dan melihat hal tersebut Terdakwa hanya berdiam diri di tempat kejadian sampai Polisi datang Terdakwa masih tetap di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa meninju Pakpahan;
- Bahwa masalahnya Terdakwa memukul saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu dikarenakan ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu mengogor / mengganggu Terdakwa;
- Bahwa Pakpahan pergi ke warung Kataran, Pakpahan menemui kawan-kawannya di warung tersebut dan kawan-kawan Pakpahan menyuruh Pakpahan melapor ke Polisi;
- Bahwa apa marga mu Terdakwa bilang, terus di bilanginya melawan kau gitu kemudian karena Terdakwa capek Terdakwa tinju dia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipukul oleh Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban ABDI HASIAN MARPAUNG pada saat itu dengan mempergunakan tangan kanan Terdakwa lebih dari dua kali, Terdakwa memukul saksi korban hanya dengan tangan kosong tidak ada mempergunakan alat;
- Bahwa Terdakwa sadar apa yang Terdakwa lakukan saat itu tapi Terdakwa membela diri;
- Bahwa kalau itu Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sendiri tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan mengenai marga dengan Pakpahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali, yang terakhir Terdakwa pukul di bagian rusuk Pakpahan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umu telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong Baju Kaus lengan pendek warna coklat muda merek Otsky yang berlumuran darah. Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa hasil VISUM REPERTUM PROJUSITATA UPT PUSKESMAS SIPAGIMBAR Nomor 400/0353/SPGR/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang memeriksa dr. Nursanita Rizka Sembiring telah memeriksa ABDI HASIAN MARPAUNG didapat kesimpulan sebagai berikut:Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, kedalaman luka 1 cm dan Luka lecet di punggung kaki bagian kanan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 10.50 Wib Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mengenderai sepeda motor merek GL Pro warna hitam dan berhenti di depan warung kopi milik Kataran Marpaung di Pasar Sipagimbar Kel Sipagimbar Kec SD Hole. Pada saat itu Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung masih duduk di atas sepeda motor dan keadaan mesin sepeda motornya masih hidup dan pada saat itu Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mau melihat kawannya apakah ada di kedai kopi milik Kataran Marpaung tersebut namun karena Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung lihat temannya tidak ada di dalam kedai tersebut Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung langsung memutar sepeda motornya dengan maksud pergi, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang berada persis di samping kanan kedai Kataran Marpaung dan langsung berdiri di depan sepeda motor Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung sehingga Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung tidak dapat melanjutkan perjalanan dan pada saat itu Terdakwa menanyakan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung orang mana sehingga Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung orang Sipagimbar ini dan dirinya menanyakan marga Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung dan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab marga Marpaung dan dia mengatakan kaliannya Raja di sini dan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab sama-sama Rajanya kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung “melawan kau” Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab “enggak” kemudian Terdakwa langsung meninju wajah Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang empat kali yang mengakibatkan saksi terjatuh bersama sepeda motor yang dinaiki dan pada saat Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung terjatuh kaki Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung tertimpa sepeda motor tersebut namun Terdakwa masih menunjang rusuk kanan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung satu kali dengan kaki kanannya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mengalami luka sebagaimana Visum Repertum Projustita Upt Puskesmas Sipagimbar tanggal 10 Februari 2024 yang memeriksa dr. Nursanita Rizka Sembiring telah memeriksa ABDI HASIAN MARPAUNG sebagai berikut: Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, kedalaman luka 1 cm dan Luka lecet di punggung kaki

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **HASRAN SIREGAR** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuanTerdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **HASRAN SIREGAR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa namun apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya menampar atau memukul dengan tangan, sehingga membuat orang lain menjadi sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dalam praktek peradilan, kesengajaan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 10.50 Wib Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mengenderai sepeda motor merek GL Pro warna hitam dan berhenti di depan warung kopi milik Kataran Marpaung di Pasar Sipagimbar Kel Sipagimbar Kec SD Hole. Pada saat itu Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung masih duduk di atas sepeda motor dan keadaan mesin sepeda motornya masih hidup dan pada saat itu Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mau melihat kawannya apakah ada di kedai kopi milik Kataran Marpaung tersebut namun karena Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung lihat temannya tidak ada di dalam kedai tersebut Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung langsung memutar sepeda motornya dengan maksud pergi, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya yang berada persis di samping kanan kedai Kataran Marpaung dan langsung berdiri di depan sepeda motor Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung sehingga Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung tidak dapat melanjutkan perjalanan dan pada saat itu Terdakwa menanyakan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung orang mana sehingga Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung orang Sipagimbar ini dan dirinya menanyakan marga Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung dan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab marga Marpaung dan dia mengatakan kaliannya Raja di sini dan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab sama-sama Rajanya kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung "melawan kau" Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung menjawab "enggak" kemudian Terdakwa langsung meninju wajah Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang empat kali yang mengakibatkan saksi terjatuh bersama sepeda motor yang dinaiki dan pada saat Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung terjatuh kaki Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung tertimpa sepeda motor tersebut namun Terdakwa masih menunjang rusuk kanan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung satu kali dengan kaki kanannya sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mengalami luka sebagaimana Visum Repertum Projustita Upt Puskesmas Sipagimbar tanggal 10 Februari 2024 yang memeriksa dr.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nursanita Rizka Sembiring telah memeriksa ABDI HASIAN MARPAUNG sebagai berikut: Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, kedalaman luka 1 cm dan Luka lecet di punggung kaki bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meninju wajah Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung dengan tangan kanannya sebanyak lebih kurang empat kali yang mengakibatkan saksi terjatuh bersama sepeda motor yang dinaiki dan pada saat Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung terjatuh kaki Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung tertimpa sepeda motor tersebut namun Terdakwa masih menunjang rusuk kanan Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung satu kali dengan kaki kanannya sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Korban Abdi Hasian Marpaung mengalami luka sebagaimana Visum Repertum Projustita Upt Puskesmas Sipagimbar tanggal 10 Februari 2024 yang memeriksa dr. Nursanita Rizka Sembiring telah memeriksa ABDI HASIAN MARPAUNG sebagai berikut: Luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm, kedalaman luka 1 cm dan Luka lecet di punggung kaki bagian kanan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka pada orang lain karena Terdakwa sudah mengetahui dengan adanya perbuatan tersebut dapat menyebabkan luka dan sakit namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum tersebut di atas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan sehingga unsur ke-2 harus dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, maka apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana maka menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut adalah sangat membertakan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Baju Kaus lengan pendek warna coklat muda merek Otsky yang berlumuran darah yang merupakan barang bukti yang erat kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASRAN SIREGAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong Baju Kaus lengan pendek warna coklat muda merek Otsky yang berlumuran darah.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **28 Juni 2024**, oleh Kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Rahim Siregar, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh **Mhd. Tarmizi Siregar, S.H.,M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Rahim Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Psp